Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Kastuidiar Riduansyah Bin Rambi
2. Tempat lahir	:	Barabai (Kab. Hulu Sungai Tengah).
3. Umur/Tanggal lahir	:	41 Tahun/29 Desember 1979
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (Seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Kastuidiar Riduansyah Bin Rambi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASTUIDIAR RIDUANSYAH Bin RAMBI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
   - 1 (satu) buah pipet kaca.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair :

--------- Bahwa ia Terdakwa KASTUIDIAR RIDUANSYAH Bin RAMBI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sebuah warung di Jalan Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---------- Bahwa awalnya saksi VERI, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Resnarkoba Polda Kalsel saat sedang standby di wilayah Banjarmasin Selatan dekat jalan tol Gubernur Soebardjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat peredaran narkotika, selanjutnya saksi VERI, S.H. dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di dalam warung, kemudian saksi VERI, S.H. dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari BOY (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut. ----------

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seluruhnya sekitar 0,11 (nol koma sebelas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan secara laboratories di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 September 2020 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1038 tanggal 5 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan :----------

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

Subsidair :

--------- Bahwa ia Terdakwa KASTUIDIAR RIDUANSYAH Bin RAMBI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sebuah warung di Jalan Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

---------- Bahwa awalnya saat berada di warung terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara : menggunakan sebuah pipet kaca, awalnya sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu pipet kaca tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api gas / mancis hingga sabu-sabu tersebut meleleh kemudian salah satu ujung pipet kaca tersebut disambungkan ke sebuah sedotan plastik dan selanjutnya pipet kaca yang terdapat sabu-sabu dibakar lagi lalu dihisap melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung oleh terdakwa secara berulang-ulang sampai mengeluarkan asap. Setelah mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas kemudian terdakwa duduk istirahat, tiba-tiba datang Resnarkoba Polda Kalsel melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar. Terdakwa juga tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan dokter.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.20.1038 tanggal 5 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt, Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan :----------

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 Gram adalah benar kristal **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

  Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa dari Biddokkes Polda Kalimantan Selatan Nomor : 808/X/KES.3/2020/Biddokes tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UBAIDILLAH, Kabid Dokkes Polda Kalimantan Selatan dengan kesimpulan :

- Sample Urine dari Terdakwa KASTUIDIAR RIDUANSYAH Bin RAMBI (Alm) dengan hasil Reaktif (Positif) Metampethamine dan Reaktif (Positif) Ampethamine. ----------

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERI, S.H. Bin H. ATONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa benar saksi dan rekan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah menangkap terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekan saat sedang standby di wilayah Banjarmasin Selatan dekat jalan tol Gubernur Soebardjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Jl. Gubernur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat peredaran narkotika;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di dalam warung, kemudian saksi dan ARIEO DELANO KIKALESSY dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari BOY (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ARIEO DELANO KIKALESSY Putra Dari DUMINGGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi dan rekan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah menangkap terdakwa yang melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saat sedang standby di wilayah Banjarmasin Selatan dekat jalan tol Gubernur Soebardjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Jl. Gubernur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat peredaran narkotika;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di dalam warung, kemudian saksi dan VERI, S.H. dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari BOY (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. CHANDRA GUNAWAN Als. GUGUN Bin ANANG MASAMSI (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi saat sedang berada di warung terdakwa dan sedang minum kopi, saksi dipanggil oleh Anggota Resnarkoba Polda Kalsel dan diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan di warung terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Anggota Resnarkoba Polda Kalsel telah melakukan penggeledahan di warung terdakwa di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipka di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa kepada Anggota Polisi yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan dan penggeledahan di warung terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa sedang berada di dalam warung, tiba-tiba datang Anggota Resnarkoba Polda Kalsel langsung masuk ke dalam warung dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari BOY (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Anggota Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan dan penggeledahan di warung terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat terdakwa sedang berada di dalam warung, tiba-tiba datang Anggota Resnarkoba Polda Kalsel langsung masuk ke dalam warung dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut benar milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari BOY (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

a. Bahwa Terdakwa KASTUIDIAR RIDUANSYAH Bin RAMBI (Alm) adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

b. Bahwa Terdakwa sebagai subyek hokum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira jam 18.00 Wita bertempat di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, awalnya saksi VERI, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Resnarkoba Polda Kalsel saat sedang standby di wilayah Banjarmasin Selatan dekat jalan tol Gubernur Soebardjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung di Jl. Gubernur Soebardjo Rt. 026 (seberang Gudang Depo Gemilang) Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tempat peredaran narkotika, selanjutnya saksi VERI, S.H. dan rekan langsung menuju ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa sedang berada di dalam warung, kemudian saksi VERI, S.H. dan rekan langsung masuk ke dalam warung dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di warung terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan dalam warung terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik klip kecil dengan berat bersih 0,11 gram yang disisipkan di sela papan di bawah meja warung dan 1 (satu) buah pipet kaca yang diserahkan oleh terdakwa yang mana sebelumnya disimpan terdakwa di dalam kamar. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari BOY (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **KASTUIDIAR RIDUANSYAH Bin RAMBI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Fatkan, S.H., M.Hum., Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuraidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.	Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.
Daru Swastika Rini, S.H.	

Panitera Pengganti,

Zuraidah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)